EMPLOYMENT TRIBUNAL (ARBEIDSRECHTER) TE LEEDS

Zaaknummer: 1803442/2025

TUSSEN:

MEVROUW PRIYA NAIR

Eiseres

CALDERDALE LOGISTICS LIMITED

Verweerster

VERZOEKSCHRIFT (ET1)

Dienstverband

1. Eiseres was van 4 januari 2018 tot haar ontslag per 31 maart 2025 bij verweerster in dienst als Operations Manager. Haar bruto jaarsalaris bedroeg GBP 58.000.

2. Eiseres was ruim zeven jaar onafgebroken in dienst en was op alle relevante momenten werknemer in de zin van Section 230 van de Employment Rights Act 1996.

Zwangerschapsverlof

3. Eiseres ging op 1 mei 2024 met zwangerschapsverlof en beviel op 19 mei 2024 van haar zoon. Zij liet verweerster weten dat zij op 6 januari 2025 weer aan het werk zou gaan.

4. Tijdens het verlof nam verweerster de heer James Thornton aan als vervanger voor de functie van eiseres. Bij haar terugkeer bleek dat de heer Thornton was aangebleven en dat haar taken sterk waren ingeperkt.

Ontslag

5. Op 17 februari 2025 kreeg eiseres te horen dat haar functie “mogelijk zou vervallen”. Daarop volgde een consultatieprocedure die volgens eiseres slechts voor de vorm werd gevoerd. Op 14 maart 2025 ontving zij haar ontslag wegens het vervallen van haar functie (redundancy), met ingang van 31 maart 2025.

6. De heer Thornton, die tijdens het verlof van eiseres was aangenomen, bleef in dienst in een functie die in wezen gelijk is aan de hare. Van een werkelijk vervallen functie was geen sprake.

Onredelijk ontslag

7. Het ontslag was onredelijk (unfair) in de zin van Sections 98 en 99 van de Employment Rights Act 1996. De functie was niet werkelijk vervallen, de keuze stond vooraf vast en de consultatie was slechts een formaliteit. Daarnaast was het ontslag op grond van Section 99 ERA 1996 en Regulation 20 van de Maternity and Parental Leave etc Regulations 1999 automatisch onredelijk, omdat het verband hield met het zwangerschapsverlof van eiseres.

Discriminatie

8. Het ontslag en het inperken van de taken van eiseres vormen directe discriminatie op grond van geslacht (Section 13 Equality Act 2010) en discriminatie wegens zwangerschap en moederschap (Section 18 Equality Act 2010). Eiseres vergelijkt zich met een mannelijke collega, de heer Thornton, die als haar vervanger tijdens het verlof was aangenomen.

Vorderingen

9. Eiseres vordert een basisvergoeding (basic award), een schadevergoeding (compensatory award) en smartengeld (injury to feelings) in de middelste Vento-schaal, telkens vermeerderd met rente. Een schadeoverzicht (schedule of loss) is bijgevoegd.

EISERES VERZOEKT DE TRIBUNAL:

(1) te verklaren dat eiseres in strijd met de Employment Rights Act 1996 onredelijk is ontslagen;

(2) te verklaren dat sprake is van directe discriminatie op grond van geslacht (Section 13 Equality Act 2010);

(3) te verklaren dat sprake is van discriminatie wegens zwangerschap en moederschap (Section 18 Equality Act 2010);

(4) een schadevergoeding toe te kennen, met inbegrip van smartengeld en rente;

(5) verweerster te veroordelen in de kosten.

VERKLARING VAN WAARHEID

Eiseres verklaart dat de feiten in dit verzoekschrift waar zijn. Ik ben door eiseres gemachtigd deze verklaring te ondertekenen.

Hester Ramsbottom
Park Lane Chambers, Leeds
Datum: 2 juni 2025